15-18036
ТЗ №2

Дополнительное соглашение №1 к
Договору № DQ-2 от 03 августа 2021 г.
на выполнение работ

г. Москва «14» января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора производства обособленного подразделения ООО «СКФ» в г. Твери Николаева Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 36 от 30.06.2021 г., с одной стороны, и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по науке и инновациям Филонова Михаила Рудольфовича, действующего на основании доверенности № 43-04 от 01.02.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение) к Договору DQ-2 от 03 августа 2021 г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к решению внести в Договор следующие изменения:

1.2. Приложение №1 «Техническое задание №2 от 27 октября 2021 г.: «Определение причин поводок (изменения геометрии) колец – сравнительный анализ продукции от двух поставщиков» к Договору № DQ-2 от 03 августа 2021 г. изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

1.3. Приложение №2 «Протокол соглашения о договорной цене к Техническому Заданию №2: «Определение причин поводок (изменения геометрии) колец – сравнительный анализ продукции от двух поставщиков» к Договору № DQ-2 от 03 августа 2021 г. изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК**
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ»
_____М.Р. Филонов	_____С.Е. Николаев
_____2022 г.	_____2022 г.
М.П.	М.П.

Договор № DQ-2

г. Москва **«03» августа 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «СКФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора производства обособленного подразделения ООО «СКФ» в г. Твери Николаева Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 36 от 30.06.2021 г., с одной стороны, и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по науке и инновациям Филонова Михаила Рудольфовича, действующего на основании доверенности № 43-04 от 01.02.2021, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующей работы: проведение исследований (далее – работа). Содержание и требования к выполняемой работе определяются Техническими заданиями (форма приведена в Приложении 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Результатом работ является Протокол о выполненных исследованиях.

1.2 Срок выполнения работ по договору определяется на основе Технических заданий.

1.3 Работа выполняется с момента зачисления суммы аванса на расчетный счет Исполнителя и предоставления Заказчиком Исполнителю полного комплекта образцов для исследований и необходимых для выполнения работы информационных материалов.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 За выполненную работу согласно настоящему договору **Заказчик** выплачивает **Исполнителю** ее стоимость в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (форма приведена в Приложении 2), в том числе 20 % НДС.

2.2 Цена настоящего Договора складывается из сумм всех Протоколов соглашения о договорной цене выполняемых работ в соответствии с Техническими заданиями.

2.3 Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме в рублях Российской Федерации по выставленным счетам **Исполнителя**.

2.4 Порядок оплаты работы:

не позднее 10 рабочих дней со дня выставления счета **Заказчик** перечисляет **Исполнителю** аванс в размере 50% стоимости работы, оставшиеся 50% - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работы.

2.5. Обязательство **Заказчика** по оплате считается исполненным надлежащим образом после списания денежных средств в полном объеме с корреспондентского счета банка **Заказчика**.

3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

3.1 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче **Исполнителем Заказчику** после выполнения работы, определен п.7.4 договора и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора.

3.2 После завершения работы Исполнитель представляет **Заказчику** подписанные со своей стороны Протокол о выполненных исследованиях, акт сдачи-приемки работы в 2-х экземплярах и счет-фактуру.

3.3 **Заказчик** в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работы обязан направить **Исполнителю** подписанный акт сдачи-приемки работы или представить замечания к выполненной работе.

3.4 В случае непредоставления **Заказчиком** подписанного акта сдачи-приемки работы или мотивированного отказа от приемки работы в установленный п.3.3 договора срок, работа считается выполненной без недостатков и сданной на основании акта, подписанного **Исполнителем** в одностороннем порядке.

3.5 Срок выполнения работы, указанный в п.4 Технического задания, не включает время приемки **Заказчиком** работы. К указанному сроку **Исполнитель** обязан передать **Заказчику** предусмотренную договором и Техническим заданием документацию и акт сдачи-приемки работы для рассмотрения и подписания.

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 **Исполнитель** обязуется провести исследования предоставленных **Заказчиком** образцов в соответствии с условиями Технического задания.

4.2 **Заказчик** обязуется:

– после подписания настоящего договора предоставить Исполнителю по акту приема-передачи образцы для исследований и информационные материалы в соответствии с Техническим заданием;

– выполнить условия раздела 2 настоящего договора.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, за выполнение работ ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику по требованию последнего неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненного (несвоевременно / ненадлежаще исполненного) обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неисполненного (несвоевременно / ненадлежаще исполненного) обязательства.

5.3. За нарушение срока (сроков) оплаты работ, предусмотренных Договором (кроме предоплаты), Заказчик обязан уплатить Исполнителю по требованию последнего неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.

5.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

5.6. В случае существенного нарушения Исполнителем без уважительных причин срока выполнения работ, либо выполнения работ ненадлежащего качества, недостатки которых не были устранены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков без возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом от исполнения Договора. При этом Заказчик вправе оплатить Исполнителю стоимость части выполненных работ.

5.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны обязуются решать путем переговоров. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров стороны разрешают их в Арбитражном суде г. Москвы.

6.2 **Исполнитель** обязуется соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всей полученной в ходе проведения работы информации.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба текста имеют одинаковую юридическую силу

7.2 Выполнение работы по договору начинается после зачисления на расчетный счет **Исполнителя** аванса в размере 50% стоимости работы. Несвоевременная или неполная выплата аванса сдвигает срок начала и окончания работы на время задержки.

7.3 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

7.4 Результаты работы в форме Протокола о выполненных исследованиях предоставляются **Заказчику** не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после проведения последнего испытания.

По согласованию сторон срок передачи результатов может быть изменен.

7.5 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон с предупреждением другой стороны за 30 календарных дней до расторжения. Взятые на себя обязательства исполняются сторонами в любом случае также и после прекращения действия договора, а при невозможности исполнения стороны производят взаимовозврат / взаиморасчет в соответствии с соглашением о расторжении настоящего договора.

8.2 Срок действия Договора - с момента подписания по 31 декабря 2021 года. Если до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его, Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.

9 ФОРС-МАЖОР

9.1 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих сторонам выполнить условия настоящего договора, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2 Сторона, в отношении которой произошли форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно оповестить другую сторону о наступлении или прекращении этих форс-мажорных обстоятельств.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение 1: Техническое задание (форма).

10.2. Приложение 2: Протокол соглашения о договорной цене (форма).

11 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения адресов и реквизитов стороны договора обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

Исполнитель:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»:

119049, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4

ИНН 7706019535

КПП 770601001

БИК 044525593

р/с 40503810602204000000
к/с 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
ОКПО 02066500
ОКВЭД 85.22
ОКОПФ 75101

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СКФ»
121552, город Москва, улица Ярцевская, д.19, Блок А, Этаж 7.
ИНН 7703444041
КПП 773101001
БИК 044030747
р/с 40702810300000001619
к/с 30101810500000000747
АО «СЭБ Банк»
ОКПО 27319020
ОГРН 1187746275870
ОКТМО 45380000
ОКВЭД 46.90, 46.69.7, 33.12, 28.15
Тел.: +7 495-510-18-20

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК**
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ»
_____М.Р. Филонов	_____С.Е. Николаев
_____2021 г.	_____2021 г.
М.П.	М.П.

А.О. Аполлонов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО	**УТВЕРЖДАЮ**
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ»
_____М.Р. Филонов	_____С.Е. Николаев
_____2021 г.	_____2021 г.
	М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

1. Цель выполнения работы:

_____

2. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

_____

3. Основные этапы выполнения работ:

_____

_____

_____

_____

_____

4. Срок выполнения работ:

В течение календарных дней с момента перечисления Заказчиком предоплаты и выполнения условий согласно п.1.3 Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК**
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ»
_____М.Р. Филонов	_____С.Е. Николаев
_____2021 г.	_____2021 г.
М.П.	М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ №
к договору № _____ от _____

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **Заказчика** - ООО «СКФ» Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ» в г. Твери Николаев С.Е.,

и от лица **Исполнителя** – НИТУ «МИСиС» – проректор по науке и инновациям Филонов М.Р.,

удостоверяем, что на основании единичных расценок сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на следующую работу: _____ в размере: _____ рублей, в том числе 20 % НДС – _____ рублей ____ коп.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между **Исполнителем** и **Заказчиком.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК**
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ»
_____М.Р. Филонов	_____С.Е. Николаев
_____2021 г.	_____2021 г.
М.П.	М.П.